



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían el acceso a los mismos. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre).

CONSEJERÍA DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

Rfa.: **C-336A/021-22**
Exp.: A/SER-040098/2022

En Madrid, a 4 de abril de 2023

REUNIDOS

De una parte, Ilmo. Sr. D. Fernando Benzo Sainz, en calidad de Director General de Deportes, nombrado por Decreto 13/2022, de 23 de marzo, del Consejo de Gobierno (BOCM 24/03/2022), actuando en nombre y representación de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas por Orden 1389/2021, de 16 de noviembre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

De otra parte, D. Pablo Tinajero Espinosa, actuando en nombre y representación de **GESTIÓN SANITARIA TRESSALUD, S.L.** (CIF: B84513936), con domicilio en Rivas-Vaciamadrid, C/ Lago Constanza, 83 (28521 Madrid), en virtud de las facultades que le confiere escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la sociedad "HEALTH AND GOLF SPAIN, S.L.", dimisión de los administradores mancomunados, modificación del órgano de administración y nombramiento de administrador único, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. José María Baldasano Supervielle de fecha 10 de marzo de 2011, con el número 414 de su protocolo, escritura de constitución de la sociedad mercantil de responsabilidad limitada denominada "HEALTH AND GOLF SPAIN, S.L.", autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Luis Sanz Rodero de fecha 1 de diciembre de 2005, con el número 5566 de su protocolo y escritura de elevación a público de acuerdos sociales relativos al cambio de denominación social y modificación de estatutos de la sociedad GESTION SANITARIA TRESSALUD, S.L., autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Ignacio-Luis Cuervo Herrero de fecha 19 de enero de 2017, con el número 62 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares de este contrato de Servicios titulado **SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2023 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID**, fueron aprobados por Orden de fecha 3 de diciembre de 2022, para su adjudicación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

SEGUNDO.- La contratación del crédito presupuestario correspondiente, por un importe de 161.291,19 euros, se efectuó con cargo a:

Programa
336A

Económica
22705

El gasto se aprobó por el órgano competente con fecha 3 de diciembre de 2022, previa la fiscalización por la Intervención Delegada.

TERCERO.- La adjudicación del contrato se acordó mediante Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de 3 de marzo de 2023, en la cantidad de **140.307,21 euros**. La fiscalización de la disposición del gasto por la Intervención Delegada se efectuó el 2 de marzo de 2023.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- D. Pablo Tinajero Espinosa, en nombre y representación de **GESTIÓN SANITARIA TRESSALUD, S.L.**, se compromete a llevar a cabo la ejecución de este contrato de Servicios titulado **SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2023 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID**, con estricta sujeción a lo establecido en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, documentos en que se determina y detalla el objeto del contrato y que acepta plenamente, de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad con cada uno de ellos.

SEGUNDA.- El precio de este contrato asciende a la cantidad de 140.307,21 euros, desglosado en los siguientes conceptos:

Base imponible: 140.307,21 € euros

IVA: Exento (artículo 20.1.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido)

Porcentaje de reducción sobre el precio/hora del servicio: 13,01%

El precio de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	140.307,21 euros.

La Comunidad de Madrid abonará el precio en la siguiente forma: Pagos periódicos, que se realizarán mediante certificaciones mensuales por los servicios realmente prestados, previa presentación de las correspondientes facturas, que serán conformadas en su caso por la Dirección General de Deportes. El adjudicatario remitirá una sola factura por mes, correspondiente a las horas de servicios realizadas durante el mes anterior, detallando en la misma el número de horas de servicios efectivamente llevadas a término en cada instalación y en cada una de las especialidades (medicina y DUE) objeto del contrato, debiendo indicar expresamente la fecha, los precios/hora facturados y el número de horas llevadas a cabo en cada uno de los horarios de servicios fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Estas facturas deberán presentarse dentro de los cinco días naturales del mes siguiente al

de prestación del servicio, debiendo detallarse en todo caso en la factura la mensualidad a que se refiere la prestación. En caso de que alguno de los servicios objeto del contrato no se prestase conforme a dicho Pliego, y con independencia de que la Comunidad de Madrid ejercite cuantas acciones le otorgue la legislación vigente, se procederán a descontar los servicios no realizados. En todo caso, no se tramitarán certificaciones cuando durante una mensualidad no se hayan prestado servicios.

TERCERA.- El contratista, de conformidad con la Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de 3 de marzo de 2023, se obliga a cumplir el contrato 120 días, del 13 de mayo al 10 de septiembre de 2023 (con exclusión del 15 de agosto por ser festivo).

Dicho plazo contractual únicamente será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su defecto se aplicarán las reglas del artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El plazo de garantía del contrato se establece en 1 mes, a contar desde la fecha de recepción o conformidad de los trabajos.

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato el adjudicatario ha constituido garantía definitiva por importe de 7.015,36 euros, en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, según acredita con resguardo de depósito número 202355000896H de fecha 21 de febrero de 2023.

QUINTA.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el apartado 25 de la cláusula primera del Pliego de cláusulas administrativas particulares, no procede la revisión de precios para el presente contrato.

SEXTA.- Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado en el mismo, así como a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas particulares. Para lo no previsto en éstos, regirán las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, en lo que no se opongan a la Ley de Contratos del Sector Público, y demás



disposiciones aplicables en materia de contratación administrativa. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Contencioso Administrativos competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento.

POR LA ADMINISTRACIÓN
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

P.D. Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021)

Firmado digitalmente por: FERNANDO BENZO SAINZ

Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv.

EL CONTRATISTA

Firmado por [REDACTED] PABLO
TINAJERO ([REDACTED]) el
día 04/04/2023 con un
certificado emitido por AC
Representación

Fdo.: Fernando Benzo Sainz

Fdo.: Pablo Tinajero Espinosa